

시 정 사 항

1. 제 목 : 산업안전관리비 정산 부적정

2. 관계기관 : !!병원

3. 내 용 : !!병원에서는 장례식장동의 노후된 배관교체 및 영양실의 환경개선 등을 위하여 [표 1]과 같이 공사계약을 체결하여 운영하였습니다.

[표 1] 공사계약현황

(단위 : 천원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약업체	비고
!!병원 영양실 환경개선(건축)	₩₩,₩₩₩천원	'16. 6.27. ~ '16. 7.26.	ⓈⓈ건설(주)	
!!병원 장례식장동 노후배관 및 관련 공사(전기)	₩₩,₩₩₩천원	'16. 8. 1. ~ '16. 8.30.	◆◆기업(주)	

「산업안전보건법」 제30조에 따르면, “건설업, 선박건조·수리업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사업을 타인에게 도급하는 자와 이를 자체사업으로 하는 자는 도급계약 체결 시 고용노동부 장관이 정하는 바에 의하여 산업재해예방을 위한 산업안전보건관리비(이하 안전관리비라 한다)를 도급금액 또는 사업비에 계상하여야 한다”라고 규정하고 있고, 「건설업 산업안전 보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시)」 제3조에는 「산업재해보상보험법」의 적용을 받는 공사 중 공사금액 4천만 원 이상인 공사에 안전관리비를 적용하도록 규정하고 있습니다.

따라서, 공사 정산업무 담당자는 계약금액이 4천만원 미만인 공사에 대해서는 산업안전관리를 정산 시 제외하고 계약업체에 공사대금을 지급하여야 합니다.

그런데, !!병원 공사대금 정산현황을 살펴본 결과, 영양실 환경개선 공사 및 장례식장동 노후배관 교체 공사는 공사금액이 4천만원 미만 공사로 산업안전관리비를 계상할 필요가 없는데도 이를 포함하여 [표2]와 같이 산업안전관리비 1,364,265원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

[표 2] 공사대금(산업안전관리비) 과다정산 현황

(단위 : 원)

계약건명	시공사 정산금액 (A)	정상 정산액 (B)	과다 정산액 (A-B)	비고
!!병원 영양실 환경개선(건축)	33,012,458	32,130,739	881,719	
!!병원 장례식장동 노후배관 및 관련 공사(전기)	18,033,726	17,551,180	482,546	
계	51,046,184	49,681,919	1,364,265	

4. 조치할 사항

○ !!병원장은

- 과다 지급한 산업안전관리비 1,364,265원을 환수조치 하시기 바라며,(시정)
- 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)